

NOTA TÉCNICA N. 62/2025

Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal

Tema: Apoio a processos estruturais envolvendo o cumprimento das obrigações impostas pelo STF aos entes federativos na ADPF 976.

Relator: Marco Bruno Miranda Clementino

1 RELATÓRIO

Cuida-se de nota técnica do Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal objetivando a realização de inteligência judicial em apoio a processos estruturais envolvendo o cumprimento das obrigações impostas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) à União, Estados e Municípios na medida cautelar deferida na ADPF 976, ante o reconhecimento do estado de coisas inconstitucional e da violação massiva de direitos da população em situação de rua.

O tema foi afetado pelo Grupo Operacional por sugestão minha, ante a constatação, em processo estrutural sob minha condução, da dificuldade de cumprimento, sobretudo pelos Municípios, das obrigações que lhes foram impostas, em função do subfinanciamento pela União, agravado no último ano por uma surpreendente redução no cofinanciamento federal, em aparente descumprimento, ainda que indireto, da decisão proferida pelo STF.

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio da Resolução n. 425/2021, criou a Política Nacional Judicial de Atenção às Pessoas em Situação de Rua, para cujo cumprimento o Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5) criou dois Núcleos de Justiça 4.0 com competência exclusiva para processamento e julgamento de causas de interesse das pessoas em situação de rua, sendo um vinculado à Seção Judiciária do Rio Grande do Norte e o outro à Seção Judiciária de Pernambuco.

A adoção dessa política judicial permanente, com o oferecimento de uma jurisdição especializada, possibilitou, em ambos os Estados, um envolvimento mais intenso da Justiça Federal com a temática tratada na ADPF 976, estimulando a propositura, pelos Ministérios Públicos Federal e Estadual, assim como pelas Defensorias Públicas Federal e Estadual, de ação civil contra os três entes federativos objetivando a cessação do estado de coisas inconstitucional na execução da política pública voltada à população em situação de rua em Natal. A ação encontra-se atualmente em curso, sob o n. 000008-26.2025.4.05.8406.

Como estratégia de *case management*, decidiu-se realizar, antes de tornar litigiosa a postulação, audiência de mediação em cooperação judiciária, copresidida pelos juízes federais que integram o Núcleo de Justiça 4.0 e a juíza federal coordenadora do CEJUSC, a fim de imprimir uma abordagem negociativa visando à identificação de pontos de convergência a partir dos quais pudesse ser construído um plano de atuação estrutural. Para essa audiência, foram convidados, além dos representantes judiciais dos entes federados, secretários estaduais e municipais, técnicos de Ministérios e convidados externos, além de movimentos sociais.

Segundo a metodologia empregada no ato processual, cada ente federativo teve um momento inicial para apresentação de seu ponto de vista sobre o objeto da ação, com ênfase nas dificuldades individualmente enfrentadas, no intuito de oferecer a todos os participantes uma visão sistêmica acerca do problema. Na manifestação oficial da União, tiveram a palavra técnicos responsáveis por pastas relevantes de vários Ministérios e todos foram unânimes em expressar a frustração por não apoiarem mais intensamente os municípios nessa agenda, diante da defasagem e mesmo redução no cofinanciamento, assim como de frequente sujeição da matéria a contingenciamentos.

Ao final da audiência, na definição do plano de atuação estrutural, todos concordaram que seria relevante ser a questão trazida ao Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal, possibilitando, por meio do método da inteligência judicial, uma abordagem sistêmica do tema na perspectiva da jurisdição em rede e estimulando a consequente promoção de um diálogo nacional, haja vista a insuficiência de uma demanda estrutural que tem por objeto apenas a política pública executada em Natal como *locus* para o tratamento, na origem, de problemática de tamanha profundidade.

2 JUSTIFICATIVA

A despeito de as Resoluções ns. 349/2020 do CNJ e 499/2018 do Conselho da Justiça Federal não tratarem expressamente do tema, vem ganhando espaço – no Grupo Operacional, na Rede de Inteligência de Inteligência do Poder Judiciário e, em certa medida, academicamente – a ideia de que a inteligência judicial pode contribuir de forma decisiva para o tratamento adequado de processos estruturais. Nesse sentido, conceitos como jurisdição em rede, diálogo entre instâncias, governança judicial compartilhada e cooperação, que constituem princípios da inteligência judicial (Clementino, 2021), projetam muito de suas dimensões semânticas ao conteúdo da Recomendação nº 163/2005, do CNJ.

Em recente texto acadêmico, sustentei que o enfrentamento da litigiosidade complexa – gênero do qual a litigiosidade estrutural é espécie – pressupõe a formação de comunidades jurisdicionais, arranjos institucionais de base ética, com gestão cooperativa e dialógica do processo, que operam como centros decisórios compartilhados, essenciais para a adequada solução de litígios que extrapolam a lógica procedimental tradicional, exigindo reconhecimento institucional e responsabilidade ética coletiva (Clementino, 2025).

Nesse cenário, considerando que a prevenção da litigiosidade é atribuição geral dos centros judiciais de inteligência, é indiscutível que a inteligência judicial pode desempenhar um papel relevante na potencialização de uma comunidade jurisdicional formada para tratamento de um litígio estrutural, promovendo a amplificação do contraditório. Aliás, há referencial normativo quanto ao tema, a exemplo do Ato Conjunto n. 2/2021 da Presidência e da Corregedoria-Regional do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5), que estabelece parâmetros para suporte técnico e administrativo de processos complexos e estruturais, dispondo, no art. 5º:

Art. 5º. Reconhecendo o Corregedor a necessidade de suporte técnico e administrativo, fixará em ato específico as medidas que serão adotadas pela Corregedoria-Regional e estabelecerá, em conjunto com o magistrado solicitante, um plano de ação para a implementação das obrigações constantes da decisão.

§ 1º A Corregedoria-Regional poderá convocar a Rede de Inovação e os Laboratórios da Inovação da Justiça Federal da 5ª Região, assim como a Rede de Inteligência e os Centros Locais de Inteligência da Justiça Federal da 5ª Região

para auxiliarem na definição de estratégias para serem implementadas nos processos em relação aos quais for reconhecida a necessidade de suporte técnico e administrativo.

Desse modo, a aprovação da presente nota técnica resultará na formação de um importante precedente quanto ao campo de aplicação do método da inteligência judicial e das atribuições dos centros judiciais de inteligência, bem como fortalecerá conexão destes com as políticas judiciais voltadas ao tratamento da litigiosidade complexa e estrutural.

Por fim, convém ressaltar que o art. 2º, III, da Resolução CNJ n. 349, prescreve ser competência do Centro de Inteligência do Poder Judiciário “encaminhar aos Tribunais Superiores, de forma subsidiária, informações sobre a repercussão econômica, política, social ou jurídica de questões legais ou constitucionais que se repetem em processos judiciais”. Ora, é intuitivo que esse enunciado deve ser interpretado extensivamente para propiciar o diálogo entre instâncias não apenas em situações de mera repetitividade, senão também naquelas de elevado impacto social, tal como na litigiosidade estrutural.

3 DADOS LEVANTADOS

Conforme ressaltado, a afetação do tema foi motivada pelas informações colhidas em audiência ocorrida no âmbito do processo n. 000008-26.2025.4.05.8406, em curso no Núcleo de Justiça 4.0 da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, competente para processamento de ações de interesse de pessoas em situação de rua. A referida audiência, agendada logo início da tramitação do feito, foi realizada em cooperação judiciária com o CEJUSC e teve por objetivo a mediação entre as partes visando à construção de um plano de ação estrutural, considerando a natureza também estrutural do litígio.

Compareceram à audiência, além dos representantes dos Ministérios Públicos Federal e Estadual e das Defensorias Públicas da União e Estadual, assim como dos representantes judiciais da União, do Estado do Rio Grande do Norte e do Município do Natal, as Secretárias Estadual e Municipal de Assistência Social, além de técnicos de Ministérios e Secretarias, envolvendo, pois, todos os entes federados.

Pela dinâmica estabelecida, todos esses atores tiveram a oportunidade de realizar uma apresentação formal com o respectivo ponto de vista sobre o litígio, tendo impressionado, em especial, as manifestações dos agentes públicos vinculados à União. Em geral, percebeu-se se tratar de servidores públicos qualificados e comprometidos com a pasta ministerial, porém frustrados pela escassez de recursos orçamentários para a execução de uma política pública consistente em benefício da população em situação de rua. Expressões como “precarização do orçamento público” e “aumento da demanda” foram a tônica principal das manifestações.

Os dados referentes a Natal foram alarmantes. Especificamente quanto à específica unidade de acolhimento cujo financiamento se discutia, a União explicou que o orçamento federal contempla o financiamento ao Município do Natal de um valor mensal muitíssimo defasado de R\$ 200,00 por pessoa em situação de rua assistida e que a pactuação referente a esse equipamento corresponde a 50 pessoas. Todavia, os mesmos técnicos federais reconhecem:

- i) que o valor de contrapartida orçamentária *per capita* é insuficiente e defasado, sem que os necessários reajustes tenham sido realizados nos últimos anos;
- ii) que esse valor em si insuficiente vem sendo contingenciado, limitando-se atualmente o repasse a apenas 70% do total;
- iii) que os dados da própria União, para esse equipamento, dão conta de que a pactuação deveria abranger 100 e não apenas 50 pessoas.

Em outras palavras, a União reconheceu que (i) o valor *per capita* referente ao cofinanciamento está defasado há anos, (ii) que cofinancia o equivalente a metade das pessoas e (iii) que vem contingenciando o valor *per capita* em si irrisório. No total, o repasse vem sendo de cerca de R\$ 95.000,00 **anuais** para uma unidade de acolhimento que atende 100 pessoas, ou seja, em torno de R\$ 79,00 mensais por cidadão.

Em informação posterior fornecida no mesmo processo n. 000008-26.2025.4.05.8406, o Município do Natal explica que despende em torno de R\$ 4.500.000 por ano na assistência prestada à população em situação de rua, ao passo que a União lhe repassa apenas R\$ 276.000,00. Registre-se que os técnicos dos Ministérios foram uníssonos em esclarecer que essa é uma **realidade**

nacional e que enfrentam grande dificuldade em encontrar soluções para o problema já que se trata de **despesa discricionária**.

Ao final do depoimento, um dos servidores federais expôs sua frustração: “A gente não gostaria de estar aqui discutindo isso. Isso é a verdade. Só que a realidade orçamentária que a gente vive nos impõe isso”.

Um dado relevante é que, ao final da audiência, à União foi fixado prazo para prestação de informações orçamentárias mais detalhadas, o que não foi cumprido. Posteriormente, o Centro Local de Inteligência da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte contatou a Chefia da Procuradoria da União no Rio Grande do Norte para solicitação de dados nacionais consolidados para abastecer a presente nota técnica e, a despeito do imenso e visível esforço do Procurador-Chefe, Daniel Coelho, a Administração Central não priorizou a demanda e as informações não foram prestadas.

De qualquer forma, as informações prestadas na audiência justificam o emprego da inteligência judicial no intuito que litígios estruturais semelhantes se proliferem, considerando a menção expressa de que a realidade da capital do Rio Grande do Norte se reproduz em todo o Brasil. O vídeo da audiência, em sua integralidade, pode ser acessado pelos critérios abaixo:

Link de acesso: <https://aljava.jfrn.jus.br/aljavafile/pages/acessoexterno>

Número: 0000008-26.2025.4.05.8406

Código: 9922787c

4 FUNDAMENTAÇÃO

Conforme já ressaltado, o STF, na medida cautelar deferida na ADPF 976, reconheceu o estado de coisas inconstitucional e a massiva violação de direitos da população em situação de rua. Na mesma decisão, estabeleceu obrigações aos três entes federativos, estruturadas na tabela a seguir:



CENTRO DE ESTUDOS
JUDICIÁRIOS
Conselho da Justiça Federal

Ente Responsável	Área / Tema	Obrigações
União (Executivo Federal)	Plano Nacional	• Formular, em 120 dias, um Plano Nacional de Ação e Monitoramento para efetiva implementação da Política Nacional para a População em Situação de Rua (Decreto n. 7.053/2009). • O plano deve conter: diagnóstico, medidas concretas, prazos e mecanismos de acompanhamento.
Estados, DF e Municípios	Observância Geral	• Obrigatória observância da Política Nacional (Decreto 7.053/2009), mesmo sem adesão formal.
Estados, DF e Municípios	Segurança e Proteção	• Garantir a segurança pessoal e dos bens das pessoas em situação de rua nos abrigos. • Apoiar abrigos para animais de estimação (com vigilância sanitária).
Estados, DF e Municípios	Direitos e Dignidade	• Proibir recolhimento forçado de bens. • Proibir remoção e transporte compulsório de pessoas em situação de rua. • Vedar uso de arquitetura hostil.



CENTRO DE ESTUDOS
JUDICIÁRIOS

Conselho da Justiça Federal

		• Levantar barreiras físicas que dificultem acesso a serviços públicos e propor mecanismos de superação.
Estados, DF e Municípios	Zeladorias Urbanas	• Garantir transparência: divulgar previamente data, hora e local das ações de zeladoria. • Informar sobre destino de bens apreendidos, local de armazenamento e procedimento de recuperação. • Capacitar agentes públicos para tratamento digno e sobre responsabilidades penais/administrativas. • Disponibilizar bagageiros para guarda de pertences. • Incluir assistentes sociais e agentes de saúde em ações de grande porte.
Estados, DF e Municípios	Estrutura e Serviços	• Disponibilizar bebedouros, banheiros públicos e lavanderias sociais de fácil acesso. • Realizar inspeções periódicas em centros de acolhimento (salubridade, segurança). • Promover mutirões de cidadania (documentação,



CENTRO DE ESTUDOS
JUDICIÁRIOS
Conselho da Justiça Federal

		cadastros, inclusão em políticas públicas). • Criar programas de enfrentamento à violência contra a população em situação de rua. • Formular protocolo intersetorial de atendimento em saúde. • Garantir alertas meteorológicos (Defesas Civas) para antecipação de ondas de frio.
--	--	---

Depreende-se que, contrariamente ao que ocorreu na ADPF 347, não houve o estabelecimento de obrigações diretas de caráter orçamentário a nenhum dos três entes, haja vista a competência comum na execução da política de assistência social. Embora tenha reconhecido a gravidade da omissão estatal e a emergência na superação do estado de coisas inconstitucional que vitima a população em situação de rua, o STF cuidou de não avançar sobre a esfera própria das escolhas fiscais e financeiras, reafirmando a competência do Poder Legislativo para a definição de receitas e despesas e a atribuição do Poder Executivo para a execução do orçamento aprovado. Preferiu, portanto, uma linha de intervenção estrutural que não interfere no campo orçamentário, mas impôs obrigações de planejamento e de resultado a serem cumpridas segundo balizas financeiras já reconhecidas como existentes no ordenamento.

A decisão tem como fundamento o regime constitucional da assistência social, cuja disciplina está inserida no campo da seguridade social e que tem como fonte de custeio o orçamento próprio, previsto no art. 204 da Constituição, além de outras fontes definidas em lei. Ao remeter às disposições do Decreto n. 7.053/2009, que instituiu a Política Nacional para a População em Situação de Rua, o STF não inovou em matéria de gasto público, mas apenas

reafirmou a normatividade de um regime jurídico existente, cuja execução se assenta sobre a lógica de cofinanciamento federativo. Nesse arranjo, cabe à União a edição de normas gerais, a coordenação nacional e o repasse de recursos; aos Estados, Distrito Federal e Municípios compete a implementação concreta das medidas, em regime de cooperação.

Nesse sentido, a decisão do STF, sem impor novas despesas, buscou compatibilizar a necessidade de resposta imediata às violações massivas de direitos fundamentais com a observância dos pressupostos constitucionais que regem a execução orçamentária, reafirmando a autocontenção judicial em matéria financeira e, ao mesmo tempo, exigindo dos entes federativos a formulação de planos e a execução de medidas compatíveis com os instrumentos já disponíveis no sistema jurídico e orçamentário.

Todavia, a opção pela *judicial restraint* não afasta a circunstância de que se reconheceu o estado de coisas inconstitucional em relação a uma específica política pública e isso implica, no mínimo, um comando prescritivo de **priorização** respectiva, inclusive do ponto de vista orçamentária. Em outras palavras, o fato de o STF não haver estabelecido concretamente obrigações orçamentárias não significa dizer que elas não existam, ainda que de forma indireta, como mecanismo de enfrentamento do estado de coisas inconstitucional.

Declarar o estado de coisas inconstitucional implica considerar, em relação ao objeto respectivo, um **padrão crítico** de violação à ordem jurídica, a exigir a emissão pelo STF de uma ordem específica, portanto uma norma jurídica individual e concreta, de **correção prioritária** da política pública, com todas as implicações correspondentes. Ora, quando se está diante desse patamar de injuridicidade, é de se questionar se a despesa necessária para cumprimento das obrigações estabelecidas se mantém como **discricionária** ou se assume excepcionalmente a posição de obrigatória, até que cesse o estado de coisas inconstitucional.

Com efeito, essa reflexão é importante porque a declaração do estado de coisas inconstitucional e a fixação de obrigações aos três entes para respectivo enfrentamento não parece permitir a redução, pela União, do **cofinanciamento**, com recursos do orçamento da seguridade social, além de outras fontes, das políticas públicas diretamente executadas por estados e

municípios. Ora, o STF deixou de estabelecer obrigações de caráter orçamentário porque entendeu que a previsão constitucional de cofinanciamento da assistência social seria suficiente para cumprimento das obrigações fixadas aos entes subnacionais. Todavia, não parece razoável que a constatação da desnecessidade de se inovar do ponto de vista orçamentário possa conduzir à conclusão pela possibilidade de se reduzir o cofinanciamento destinado à execução de uma política pública cujo estado de coisas inconstitucional se reconheceu na mesmíssima decisão!

Outrossim, tampouco parece fazer muito sentido admitir que os estados possam simplesmente se furtar a também contribuir com o financiamento das políticas públicas executadas pelos municípios, em particular pelas capitais – onde está concentrada a larga maioria da população em situação de rua – para conceber uma política assistencial autônoma.

Todavia, causou surpresa, na audiência realizada no processo n. 000008-26.2025.4.05.8406, a informação de que (i) o cofinanciamento federal para custeio das políticas públicas destinadas à população em situação de rua vem sofrendo redução, supostamente em razão da crescente fatia reservada às emendas parlamentares; (ii) o valor anual destinado a repasse de uma capital do porte de Natal é irrisório e vem sendo contingenciado; (iii) o Estado não destina recursos a Natal para execução da política, preferindo criar uma política desconectada da política municipal da capital e beneficiando apenas outros municípios segundo um juízo de conveniência e oportunidade que desconsidera a lógica de **cofinanciamento** fixada pelo STF.

Dependendo das circunstâncias, os processos estruturais podem constituir arenas legítimas para a mediação de conflitos federativos entre estados e municípios acerca de políticas públicas de assistência à população em situação de rua, à luz das obrigações fixadas na medida cautelar deferida na ADPF 976. Entretanto, isso não se pode afirmar em relação à participação da União no cofinanciamento respectivo, cuja discussão, se travada no processo estrutural, poderia gerar distorções na coordenação da política nacional prevista no art. 204, I, da Constituição. Para um conflito federativo de tamanha envergadura, a liderança do STF se impõe.

Por outro lado, ao determinar que a União elabore um Plano Nacional, o próprio Pacto Federativo parece exigir também seu comprometimento financeiro com a política correspondente.

Qualquer interpretação em sentido contrário permitiria que a União apenas transferisse encargos aos Estados e Municípios o cumprimento de obrigações, em afronta à autonomia política que a Constituição assegura aos entes subnacionais.

Nesse sentido, é relevante que o STF tenha acesso às informações de caráter financeiro colhidas no litígio estrutural em que se debate a execução das obrigações fixadas na ADPF 976, pois elas podem revelar, ainda que de forma indireta, indícios de descumprimento da medida cautelar respectiva.

5 CONCLUSÕES

Isso posto, propõe-se o encaminhamento da presente nota técnica ao Ministro Relator da ADPF 976, Alexandre de Moraes, como subsídio para que tenha a oportunidade de avaliar a eventual existência de descumprimento do quanto determinado na medida cautelar deferida.

Propõe-se ainda a solicitação, diretamente pelo Centro Nacional de Inteligência, das informações orçamentárias detalhadas que deixaram de ser prestadas diretamente ao Relator, referentes aos repasses aos Municípios pela União nos últimos três anos para cofinanciamento das políticas voltadas às pessoas em situação de rua.

Brasília-DF, 11 de setembro de 2025.